

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2062/2532

นายฟรานซิสเอ็ม โรชาเลส

โจทก์

กรมศุลกากร กับพวก

จำเลย

นายไพบุลย์ นิमितกุล ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า เนื่องจากโจทก์กับจำเลยตกลงกันได้แล้ว โจทก์ไม่ติดใจอุทธรณ์คดีนี้
ต่อไปจึงขอถอนอุทธรณ์ของโจทก์เสีย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสี่แถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 113)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันหรือแทนกัน
คืนรถยนต์แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย และชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ฯลฯ

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ (อันดับ 96)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องลงชื่อในคำร้อง
(อันดับ 110,6)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนอุทธรณ์ได้ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนอุทธรณ์ได้ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้สามในสี่

(เดชา สุวรรณโณ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>